

刑法
No349

予備独自問題 R7-12 (配点: 2)

月 日

月 日

アからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの個数を1から5までの中から選びなさい。

- ア. 甲は、A株式会社の代表取締役である実母Bが管理するA社所有の絵画を窃取した。この場合、甲に窃盗罪が成立するが、上記絵画の占有者Bは甲の実母であり、刑法第244条第1項が適用されるから、その刑は免除される。
- イ. 甲は、家庭裁判所から孫Aの未成年後見人に選任されたが、後見の事務として業務上預かり保管中のAの預金を引き出して自己の借金の返済に充てた。この場合、甲に業務上横領罪が成立するが、Aは甲の直系血族であり、刑法第244条第1項が準用されるから、その刑は免除される。
- ウ. 甲は、祖父Aが所有し、管理している現金をAから強取した。この場合、甲に強盗罪が成立するが、刑法第244条第1項は強盗罪にも適用されるから、その刑は免除される。
- エ. 甲は、留守中のA方に侵入して窃盗の実行に着手したが、Aが帰宅したため、Aから金品を強取しようと考え、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行をAに加え、A方内にある現金を奪った。この場合、甲はAに対する暴行を加える前に窃盗の実行に着手しているから、甲に事後強盗罪が成立する。
- オ. 甲は、留守中のA方に侵入して窃盗の実行に着手したが、金品を領得する前にAが帰宅したため、逮捕を免れる目的で、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行をAに加え、逃走した。この場合、甲は金品を領得していないから、甲に事後強盗未遂罪が成立する。

1. 1個 2. 2個 3. 3個 4. 4個 5. 5個

ア 誤っている

最決平 6.7.19 は、親族相盗例の規定（244 条 1 項）における親族関係は、窃盗犯人と財物の占有者・所有者双方の間にあることが必要であるとしている。本記述の甲は、占有者である B とは親族関係にあるが、所有者である A 社とは親族関係にないので、同規定は適用されない。

イ 誤っている

最決平 20.2.18（百選Ⅱ35 事件）は、未成年後見人は、未成年被後見人の財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っており、その点で、家庭裁判所から選任された未成年後見人の後見の事務は公的性格を有しているので、「法は家庭に入らず」という政策的理由に基づく規定である 244 条を準用することはできないとしている。したがって、未成年後見人が未成年被後見人の財産を横領した場合には、親族相盗例の規定は準用されない。

ウ 誤っている

親族相盗例（244 条）は、窃盗罪・不動産侵奪罪の特例を規定しているところ、詐欺罪、恐喝罪、背任罪、横領罪にも準用される（251 条、255 条）。しかし、強盗罪は、244 条の趣旨である「法は家庭に入らず」という理由での処罰が阻却されるという程度を超える重罪なので、準用されない。

エ 誤っている

238 条。確かに、事後強盗罪は、「窃盗」犯が暴行又は脅迫をする必要があり、本罪が成立するためには、窃盗罪の実行に着手している必要はあるが、既遂にまで達している必要はない。甲が暴行をしたのは、A から金品を強取しようと考えたからであり、「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行」をしてはいない。したがって、甲には、事後強盗罪は成立しない。

オ 正しい

最判昭 24.7.9 は、事後強盗罪の既遂・未遂は、先行する窃盗罪の既遂・未遂によって決定されるとしている。本記述における甲は、金品を領得していないので、事後強盗未遂罪が成立するとどまる。

以上により、誤っている記述はア、イ、ウ、エの 4 個であり、したがって、正解は肢 4 となる。